

일련번호	22	감사자	행정3급 이근엽		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 국유재산 공부상 ∞∞∞ 및 지목 관리 부적정

소 관 부 서 ○○○○○지사

조 치 부 서 ○○○○○지사

내 용

1. 업무개요

○○○○○지사는 ☆☆☆☆☆상수도를 통해 ◇◇댐을 수원으로 ●●●●●시와 ↑↑시 등 인근 시·군에 생활 및 공업용수를 공급(시설용량 596천㎥/일)하고, ★★★★★용수도를 통해 @@ ▼▼군 일대 대불간척지 및 주변 산업단지에 공업용수를 공급(시설용량 57.5천㎥/일)하고 있다. 위 수도사업에 필요한 정수장(2개소), 관로(약 200km), 가압장(2개소) 등 수도시설을 유지·관리하고, 국유지 2,756필지, 901천㎥를 관련 법령 및 기준에 따라 관리하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제30조(비치서류 및 공부정리)에 따르면 수도용지는 국(환경부)로 등기부를 정리해야 하며, 수도전용용지는 ‘수도용지’로 지목을 변경해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. ααα 변경 방법에 관한 사항

감사 결과 ○○○○○지사는 등기부상 아래 [표 1]과 같이 광역상수도 사업에 편입되어 수도관로가 매설된 토지의 관리청이 국토부로 된 사실을 확인하였다. 등기부상 국유지 관리청이 실제 관리청과 일치하지 않을 경우 국유재산 사용과 관련된 기관 간 업무협조 및 각종 인허가 관련 재산관리청 오인으로 지연, 권한 없는 기관의 승인 등 문제가 발생할 수 있으므로, 지사는 이를 해소하고자 2024년 dBrain 상 재산관리청으로 등록된 지방자치단체에 용도폐지를 요청하였다. 이후 2024. 7. 5. →→시장은 용도폐지를 완료하였다는 회신을 하였으나 지사는 감사일 현재까지 총괄청과 협의하지 않아 국(환경부)로 변경하지 못하였으며, ←←시에서는 감사일 현재까지 회신하지 않음에도 별다른 조치를 하지 않았다.

[표 1] ααα 변경 미등기 국유지 현황

소재지	면적(㎡)	지목	소유자	재산관리관(용도폐지 요청일)
○○○○도 →→시 ▽▽면 %%리 525-1	2,280	임야	국(건설교통부)	→→시 >>>>(2024.4.9.)
○○○○도 ←←시 \$\$\$동 1404-14	28	답	국(국토교통부)	←←시 >>>>(2024.1.11.)

자료 : 감사 제출자료 재구성

또한 관리청 변경 방식과 관련하여 수도사업 前 다른 공공시설(도로, 하천 등)로 사용된 토지를 수도시설로 변경하는 것이 아닌 처음부터 수도용지로 사용 해온 토지인 경우에는 용도폐지 후 총괄청(기획재정부)으로부터 사용승인 방식으로 이전하는 것이 아닌 소유자 표시 정정등기(국토교통부→환경부)로 해소하여야 하므로 아직 용도폐지가 진행되지 않은 ←←시 토지는 정정등기 방식으로

진행할 필요가 있다.

나. 지목변경에 관한 사항

공익사업으로 토지의 이용실태가 변경되었음에도 이를 반영하지 않아 공부상 지목과 현황 지목이 불일치하면 공부상 지목을 기준으로 하는 각종 인허가에 장애가 발생할 수 있으며, 공부상으로는 지하에 시설이 매설된 '수도용지'임을 알 수 없어 불법경작 등 국유지 무단점유를 야기할 수 있다.

감사 결과 ○○○○○지사는 타 행정목적(도로, 하천 등)과 중첩되지 않고 수도시설로만 사용되는 수도전용용지임에도 지목변경을 하지 않은 8필지를 확인하였다.

관계부서 의견 ○○○○○지사는 감사의견을 수용하여 국유지 관리청 명의변경 및 지목변경을 추진하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○○지사장은 국유지 관리청 및 지목 변경을 조속히 완료하시기 바랍니다. (통보)